Ministerio de Bienes Nacionales

Gobierno de Chile

Expediente Administrativo N°: _____

Fecha (*) _ _ , _ _ , _ _ _ _
dd / mm / aaaa

*Todos los campos son obligatorios.

FORMULARIO DE OPOSICIÓN A SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN

DATOS OPONENTE:

Nombres **(*)** | Apellido Paterno **(*)** | Apellido Materno **(*)**

Dirección **(*)**

Teléfono (1) | Teléfono (2) | Correo electrónico

DATOS REPRESENTANTE (En caso que corresponda)[1]

Nombres **(*)** | Apellido Paterno **(*)** | Apellido Materno **(*)**

Dirección correspondencia (identificando comuna, provincia y región) **(*)**

I ANTECEDENTES PERSONALES (*)

Rut N° **(*)** . . - | Profesión u Oficio

Nombres **(*)** | Apellido Paterno **(*)** | Apellido Materno **(*)**

Estado Civil | Domiciliado/a en: **(*)**

Vengo en oponerme a la solicitud de regularización presentada por don(ña):

Nombres **(*)** | Apellido Paterno **(*)** | Apellido Materno **(*)**

Rut N° **(*)** . . - | Profesión u Oficio

Estado Civil | Domiciliado/a en: **(*)**

Comuna **(*)** | Región **(*)** | Recaída en expediente administrativo N°

para solicitar que se rechace la inscripción a su nombre del inmueble ubicado en:

[1] Si designa a una persona representante deberá acompañar el poder que acredite su calidad junto al escrito o formulario de oposición el que deberá constar en escritura pública o instrumento privado suscrito ante notario (artículo 22° de la Ley N°19.880).

v.0.1.

Ministerio de Bienes Nacionales

Gobierno de Chile

II FUNDAMENTOS (*) [2]

Fundo mi oposición en las siguientes consideraciones que paso a exponer:

[2] En este apartado debe explicar los motivos por los que desea oponerse a la solicitud de regularización. En tal sentido, debe señalar- a lo menos- lo siguiente:

i. ¿Por qué se opone a la solicitud de regularización?
ii. ¿Tiene o cree tener algún derecho sobre el inmueble? En caso de ser afirmativo lo anterior ¿Cómo lo adquirió?, ¿Cuándo lo adquirió?, ¿Existen documentos que acrediten su adquisición?
iii. ¿Actualmente vive en el inmueble que se pretende regularizar? En cualquier caso ¿Por qué?
iv. ¿Cómo se enteró de la solicitud de regularización a la que se opone?
v. ¿Conoce a otra u otras personas que tengan intención o que podrían oponerse a la solicitud de regularización?

Ministerio de Bienes Nacionales

Gobierno de Chile

III MEDIOS DE PRUEBA (*)

Con el propósito de fundar la oposición antes expuesta, señalo como medios de prueba:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Rut N° **(*)**

☐☐ . ☐☐☐ . ☐☐☐ - ☐

Firma **(*)**

[3] En este apartado debe acompañar documentos tales como:

i. Certificado de dominio vigente de la propiedad que se pretende regularizar emitido por el Conservador de Bienes Raíces.
ii. Declaraciones.
iii. Testamentos.
iv. Cesiones de derecho.
v. Cualquier otro documento que apoye su oposición (artículo 20° del Decreto Ley N° 2.695 de 1979).

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN

¿Qué es la oposición?

Conforme al Decreto Ley N° 2.695 de 1979, toda persona que crea tener iguales o mejores derechos sobre una propiedad que se pretende regularizar podrá presentar un escrito o formulario de oposición. Dicho documento debe señalar sus fundamentos y medios de prueba en que se apoya para, posteriormente, ser remitido al Juez de Letras competente.

La oposición a la solicitud de regularización permite proteger los derechos que terceras personas puedan tener sobre el inmueble que se pretende regularizar.

¿Quién y cómo puede oponerse?

Las personas que tengan algún derecho sobre el inmueble y deseen oponerse deben presentar un escrito o formulario indicando los motivos por los que el procedimiento de regularización no debiese seguir adelante. La oposición puede presentarse desde el momento que la solicitud se acoge a tramitación hasta transcurrido el plazo de 60 días hábiles administrativos contados desde la última publicación en el diario o periódico correspondiente.

¿Por qué es importante la oposición?

Conforme al artículo 20° del Decreto Ley N° 2.695 de 1979, el escrito o formulario de oposición se entenderá como una demanda para todos los efectos legales, debiendo el Servicio (Ministerio de Bienes Nacionales, SEREMI u Oficina Provincial, según corresponda) remitirlo al Juez de Letras correspondiente. Una vez presentado el escrito o formulario de oposición, el Servicio no podrá seguir adelante con la tramitación del procedimiento de regularización.

Al ser considerado el escrito o formulario de oposición como una demanda es importante que persona oponente logre señalar los fundamentos procurando responder a las 5 preguntas planteadas al pie del formulario, ya que tales fundamentos serán el objeto central del juicio de oposición que se tramitará ante el Juez de Letras correspondiente.

¿En qué consiste el procedimiento de oposición?

Una vez presentado el escrito o formulario de oposición y recepcionado por el Órgano Administrativo (Ministerio de Bienes Nacionales, SEREMI u Oficina Provincial, según corresponda), éste lo remitirá, conjuntamente con el expediente administrativo, a Juez/a de Letras competente. Dicho envío debe notificarse tanto a personas solicitantes, como a personas oponentes. Por lo anterior, es indispensable que la persona oponente señale un domicilio en su presentación para efectos de ponerlo en conocimiento acerca del tribunal que conocerá la oposición y la individualización de la causa judicial. En caso que la persona oponente no señale un domicilio en el escrito o formulario, no podrá conocer la remisión del expediente a los tribunales de justicia. A su vez, se recomienda, además, indicar número telefónico y correo electrónico de contacto.

¿Debo contar con un abogado para oponerme a la regularización?

Una vez que el escrito o formulario de oposición es recepcionado por el tribunal correspondiente es necesario que las partes comparezcan debidamente representada por un abogado a fin de cumplir con las formalidades que establece la ley. En tal sentido, al considerarse la oposición como una demanda para todos los efectos legales, todas las actuaciones ante el tribunal competente deben ser realizadas a través de un abogado/a. Por ello, se recomienda que la totalidad del proceso, desde la presentación del escrito o formulario de oposición, se realice con su asesoría.

En caso de no contar con los medios suficientes para contratar a un abogado de manera particular, puede solicitar asesoría jurídica gratuita en las Corporaciones de Asistencia Judicial o Clínicas Jurídicas Universitarias del país.

[4] Para revisar el estado de la causa judicial, puedes ingresar a la página web Oficina Judicial Virtual (https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php), en la opción "Consulta de causas".